



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 3/467/2017

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי קוינט שילוני

תובעים

- | | |
|--------------------------|---|
| מיאנג קלוד | 1 |
| חנה אן לי הופמן | 2 |
| ציצוביץ כי טוב אורית חיה | 3 |
| כי טוב אהוד | 4 |
| אהרן עזרא | 5 |
| גרופר ראובן | 6 |
| ויסברוד טוביה | 7 |
| בן שטרית אליהו | 8 |

תובעים 1-6 ו-8
באמצעות ב"כ: עו"ד כהן עוז

תובע 7 בעצמו

נגד

נתבעת

אברהם אסתר
באמצעות ב"כ: עו"ד בני גאנוניאן

פסק – דין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 3/467/2017

א. פתח דבר

עניינו של פסק דין זה בשאלה האם בדין הרחיבה הנתבעת את שטח דירתה בכ-12 מ"ר נוספים על 6 מ"ר שהותרו לה בפסק דינה של כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, יעל ענתבי-שרון (להלן – **המפקחת ענתבי**), מיום 5.5.16, אם לאו. זו השאלה היחידה המונחת לפתחי. יצוין כי הגם שכתב התביעה כלל טענות נוספות הרי שהצדדים הגיעו באשר להן להסכמות והן אינן עוד במחלוקת.

נסיבות המקרה שבפניי מהוות, כלשונם של הצדדים, "גלגול שני" של תביעה שנידונה בפני כב' המפקחת על רישום מקרקעין יעל ענתבי-שרון וניתן פסק דין בעניינה ביום 5.5.16. ערעור שהוגש על פסק דינה של המפקחת ענתבי שרון נדחה בפסק דינו של כב' הש' אלכסנדר רון מיום 16.3.17.

ב. העובדות

1. עניינו בבית משותף ברחוב אריה דולצ'ין 43 בירושלים הידוע כגוש 30424 חלקה 33 (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד, חמש כניסות ובסך הכל 40 דירות.
2. התובעים הם בעלי דירות בכניסה ד' של הבית המשותף.
3. הנתבעת היא בעלת תת חלקה 33 הממוקמת בקומה השלישית של הבית המשותף, בכניסה ד'. שטחה של תת חלקה 33 הוא 62.6 מ"ר וחלקה ברכוש המשותף הוא 6/457.
4. מסכת ההתדיינויות בין הצדדים החלה את דרכה בשנת 2016. תוכנית 6550 ג' לה ניתן תוקף בשנת 2006 (להלן: "**התב"ע**"), העניקה לבית המשותף זכויות בנייה בהיקף כולל של 475 מ"ר. מכוח התב"ע ניתן לנתבעת (בין היתר) היתר בנייה להרחיב את דירתה בכ-50 מ"ר על שטח המבואה המפולשת הסמוכה לדירתה המהווה רכוש משותף. התובעים 2 ו-7 התנגדו להרחבה זו ועתרו למתן צו מניעה שיאסור עליה לעשות כן, כאשר המחלוקת בין הצדדים נסבה על פירוש של התקנון המוסכם של הבית המשותף.
5. כתב התביעה אשר הוגש כנגד הנתבעת וכנגד דירה נוספת בבית המשותף אשר אף לה ניתן היתר דומה הונח לפתחה של כבוד המפקחת ענתבי-שרון במסגרת תיק 79/15. כאמור, במוקד המחלוקת עמדה שאלת פרשנותו של תקנון הבית המשותף בכל הנוגע לפרק ו' העוסק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 3/467/2017

בהסדרת זכויות הבנייה בין בעלי הדירות בבית המשותף. בחלקו הרלוונטי של התקנון נקבע כדלקמן:

1. זכויות בניה ככל שיאושרו על ידי הרשויות המוסמכות לבית המשותף, יהיו קניינם של בעלי הדירות ויחולקו ביניהם על פי חלקם ברכוש המשותף.

2. אושרו ע"י הרשויות המוסמכות זכויות בניה נוספות יהיו רשאים הבעלים של כל דירה להגיש בקשות להיתרי בניה ולחתום על כל מסמך אחר שיידרש עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות ובכפוף לאישור הרשויות המוסמכות ולכל אישור אחר הנדרש עפ"י כל דין וכן לבנות ללא צורך בהסכמת יתר בעלי הדירות.

3. בעלי כל דירה שבנו בפועל תוספות לדירותיהם על פי הדין כאמור בהיתר הבניה, יהיו רשאים לבדם, על חשבונם ובחתימתם בלבד לבקש לתקן את צו הרישום של הבית המשותף בהתאם לבניה שבוצעה על ידם ולחתום על כל המסמכים שיידרשו לשם כך, ולא יהיו זקוקים להסכמה כלשהי של בעלי הדירות האחרים, הואיל וההסכמתם לכך נתונה בזאת מראש. מובהר, כי כל בניה נוספת כאמור, כולל קירותיה החיצוניים וגגות שיווצרו יהיו צמודים לדירה שתבנה כאמור לעיל.

6. עמדת התובעים הייתה כי יש ליתן פרשנות מצמצמת לתקנון על פיה כל הרחבת בניה על ידי בעל דירה בבית המשותף תתבצע רק לאחר שיינתנו לו ההסכמות הדרושות על פי סעיף 71ב לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") (ההסכמת שלושת רבעי בעלי הדירות ששני שלישי מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם) זאת ניתן ללמוד, כך לטענתם, מן הביטוי "על פי כל דין" המופיע בסעיף 2.1. לתקנון. מנגד, עמדת הנתבעת הייתה כי יש לפרש את התקנון ככזה הקובע שניתן לבנות בהתאם להיתר ללא צורך בהסכמת מי מבעלי הדירות, אשר על פי התקנון ניתנה מראש.

7. בפסק דינה המנומק של כב' המפקחת ענתבי-שרון נקבע, כי על פי לשונו של התקנון פירושו הנכון של פרק ו' הוא כי כל בעל דירה יוכל לבנות ללא צורך בהסכמת מי מבעלי הדירות וזאת על פי זכויות הבניה שמוקנות לו מתוך סל זכויות הבניה. זכויות הבניה שמוקנות לכל בעל דירה נגזרות מחלקו ברכוש המשותף. לאור זאת נקבע כי כיוון שחלקה של הנתבעת ברכוש המשותף עומד על 6/457 הרי שהיא תוכל לבנות ללא צורך בהסכמת מי מבעלי הדירות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 3/467/2017

475*6/457 (כלל זכויות הבניה על פי התב"ע) = 6.236 מ"ר. ככל שתוצאה לבנות מעבר ל-6.23 מ"ר הרי שהיא תזדקק להסכמות בעלי הדירות כנדרש בסעיף 71 לחוק המקרקעין.

8. נגד פסק דינה של המפקחת ענתבי-שרון הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים (עש"א 45920-06-16 **אברהם אסתר ואח' נ' טוביה ויסברד ואח'** (פורסם בנבו, 16.03.2017)). בפסק הדין מיום 16.03.17, דחה בית המשפט המחוזי (כב' השופט אלכסנדר רון) את הערעור ואישר את פסק דינה של המפקחת בקבעו, כי כל בנייה (לרבות הרחבת דירה ותוספת בנייה) מחייבת עמידה בשני תנאים מצטברים: האחד, בנייה בהתאם להיתר שניתן כדין; והשני, שיתבצע הדבר על בסיס קרקע ו/או תוך עשיית שימוש בזכויות בנייה השייכים לבעלי ההיתר. פסק דינו של בית המשפט המחוזי אישר קביעתה של כב' המפקחת לפיה בסעיף 2.1 לתקנון ניתן אישור לבצע בניה ללא צורך בהסכמת יתר בעלי הדירות על פי בקשות להיתרי בניה אך זאת בכפוף לכך שמדובר במימוש זכויות בניה על פי חלקו של בעל דירה ברכוש המשותף ולא מעבר לכך. כן העיר כב' השופט רון בפסק דינו כי אכן בפועל ייתכן כי האישור שניתן על ידי המפקחת לבנות בשטח של 6.23 מ"ר בלבד ריק מתוכן יחד עם זאת מצב זה איננו מאפשר פגיעה בזכות הקניין של התובעים ועל כן אין לאפשר את הבניה על פי ההיתר. יצוין, כי מפסק הדין בערעור עולה כי בניה דומה לזו שדרשה הנתבעת נעשתה על ידי בעלי דירות שונים בכניסות האחרות של הבית המשותף (ראו סעיף 2.ב. לפסק הדין). בסיום פסק דינו קרא הש' רון לצדדים לנסות ולהגיע ביניהם להסכמות שיאפשרו לנתבעת את הבניה תוך שזו תשלם לתובעים תשלומי איזון וכך כל הצדדים יצאו נשכרים.

9. ביום 30.8.17 הוגשה התביעה שבכותרת. במסגרת התביעה נטען, כי על אף פסק דינה של המפקחת שאושר על ידי בית המשפט המחוזי אשר במסגרתו נקבע כי הנתבעת יכולה להרחיב דירתה בשטח של 6.23 מ"ר בלבד ולא מעבר, הרחיבה הנתבעת דירתה בשטח של 18.78 מ"ר. כל זאת, כך נטען, הגם שאין בידה הסכמות בעלי הדירות כנדרש בסעיף 71 לחוק המקרקעין לגבי השטח שמעבר ל-6.23 מ"ר. במסגרת התביעה נדרש צו הריסה כנגד כל שטח מעבר ל-6.23 מ"ר שאושרו בפסקי הדין הקודמים.

10. ביום 23.11.17 הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת במסגרתו נטען, כי הנתבעת היא אשה נכה – קטועת רגל מילדות אשר כל רצונה לשדרג את איכות מגוריה. כן נטען כי הנתבעת קיבלה לידה את זכויות הבניה של הגב' שרינה מושקוביץ בעלת דירה בכניסה ד' בבית המשותף הידועה כתת חלקה 35 על פי חלקה ברכוש המשותף. חלקה של שרינה ברכוש המשותף הוא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 3/467/2017

כפול מחלקה של הנתבעת ולפיכך היא רשאית כעת לבנות בשטח של כ-18 מ"ר. לכתב התביעה צורף מסמך מיום 5.5.17 שכותרתו "הצהרה והתחייבות" ובשל חשיבותו הוא יובא במלואו:

"אני הח"מ, הבעלים של דירה בגוש: 30424 חלקה: 33 תת חלקה: 35 ברח' דולצ'ין 43 ירושלים, מאשר בזאת כי הנני ממחה ומעביר כדון ובאופן בלתי חוזר ובכתב את חלקי באחוזי הבניה היחסיים בקשר לבקשה לסגירת חלל קומה מפולשת בהיתר 2014/382 בהתאם לתכנית 6550ג' (סגירת חלל קיים) לשכנתי גב' אסתר אברהם ת.ז. 59788505"

בתחתית המסמך מופיעה לצד התאריך חתימתה של הגב' מושקוביץ שרינה.

11. ביום 12.2.18 התקיים דיון בפניי בנוכחות הצדדים. במסגרת הדיון הגיעו הצדדים להסכמות באשר לסוגיות נוספות שנכללו בכתב התביעה (טענות בעניין מצלמה ואדנית) כך שהשאלה היחידה שנותרה במחלוקת היא שאלת הרחבת דירתה של הנתבעת ב-12 מ"ר נוספים מעבר ל-6 מ"ר שאושרו על ידי המפקחת ענתבי שרון בפסק דינה. לאחר הדיון ובהתאם להחלטתי מיום הדיון הודיעו הצדדים כי הם מעוניינים לוותר על הגשת ראיות וקיום דיון הוכחות והתיק נקבע להגשת סיכומים.

ג. תמצית טענות הצדדים

עיקרי טענות התובעים

12. לעמדת התובעים, הרחבת דירתה של הנתבעת מעבר ל-6 מ"ר שהותרו לה בפסק דינה של המפקחת ענתבי-שרון, טעונה הייתה קבלת הסכמה מראש של שלושת רבעי מבעלי הדירות אשר שני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם כמצוות הוראת סעיף 71 לחוק המקרקעין. לשיטתם גם אם ניתנה הסכמת בעלת תת חלקה 35, הגב' מושקוביץ, שחלקה ברכוש המשותף הוא 12/457 הרי שאין זה אומר שהגב' מושקוביץ היא בעלת זכויות בניה לפי חלקה זה שכן לא הוצג היתר בניה מטעמה של הגב' מושקוביץ. התובעים הפנו בעניין זה לסעיף 4 לכתב ההגנה מטעם הנתבעת בו נכתב כי כל שהועבר הוא חלקה ברכוש המשותף אך לא נכתב כי הועברו זכויות הבניה. לטענתם הגב' מושקוביץ איננה בעלת היתר לבצע בניה בקומת העמודים המפולשת ולפיכך לא ניתן לייחס את זכויות הבניה שלה דווקא לקומת העמודים ובכלל לאיזשהו מיקום מסוים בשטח המסוים כל עוד אין היתר. מכל מקום לשיטתם גם אם בעל דירה מסוים ויתר על זכויות הבניה שלו אין בכך כדי לגבור על פסק דינה של המפקחת ענתבי שרון אשר קבע במפורש כי לכל בניה מעבר ל-6.23 מ"ר נדרשת הסכמת בעלי הדירות באופן הקבוע בחוק. עוד טוענים התובעים, כי ניווד חלקו של בעל דירה ברכוש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 3/467/2017

המשותף מהווה עסקה במקרקעין המחייבת דיווח ורישום וזאת לא נעשה כלל בענייננו. כן טוענים כי סעיף 55 לחוק המקרקעין קובע כי אין תוקף לעסקה ברכוש המשותף בנפרד מהדירה ולפיכך עסקה של ניווד זכויותיה של הגב' מושקוביץ צריך להיעשות לא באמצעות מכתב אלא באמצעות תיקון צו הבית המשותף.

13. התובע 7 הודיע ביום 27.2.18 כי לאור חילוקי דעות הוא משתחרר מן הייצוג של עו"ד עוז כהן ומייצג את עצמו. סיכומי התובע 7 כפי שהוגשו גדושים בטענות עובדתיות באשר להתנהלות הנתבעת ברכוש המשותף אשר לא בא זכרן בפסקי הדין שקדמו לתביעה זו והן נעדרות תשתית ראייתית ואף נוגדות את ההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים ולפיכך אינני מוצאת לנכון להתייחס כלל לטענות אלו. בנוסף העלה התובע 7 טענות באשר לסוגיות אשר הצדדים כבר הגיעו לגביהן להסכמה במעמד הדיון ואף לטענות אלו אינני מוצאת מקום להידרש. התובע 7 חוזר אף הוא על הטענה לפיה מפסקי הדין של המפקחת ושל בית המשפט המחוזי עולה כי כל בניה מעבר ל-6.23 מ"ר טעונה הסכמת בעלי הדירות כנדרש על פי החוק. עוד טוען התובע 7 כי הגב' מושקוביץ העבירה לנתבעת אחוזי בניה אך לא העבירה לה את חלקה ברכוש המשותף ולכן חלקה של הנתבעת נשאר כשהיה והיא אינה רשאית להרחיב דירתה מעבר ל-6.23 מ"ר. התובע 7 צירף פסיקה רבה על פיה זכויות הבניה אינן מהוות חלק מן הרכוש המשותף אך הן שייכות לכל בעלי הדירות בבית המשותף ולשם ניצולן על ידי חלק מבעלי הדירות נדרשת הסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות בבית המשותף. לשיטתו לכתב ההסכמה אין כל משמעות בלא מתן הסכמת בעלי הדירות האחרים לו. כן טען התובע 7 כי בלא דיווח לרשויות המס לא הושלמה העסקה ולא עברה היא מן הפן החוזי לפן הקנייני.

עיקרי טענות הנתבעת

14. טענת הנתבעת היא כי כל רצונה כאשה נכה ובודדה הוא לשפר את איכות מגוריה ולהתאים את דירתה לצרכיה הפיזיים. לשיטתה הרחבת הדירה ב-12 מ"ר נוספים תואמת את פסיקתה של המפקחת ענתבי-שרון. פסק דינה של המפקחת ענתבי שרון ניתן לגבי מצב עובדתי שונה מזה הקיים היום שבו החזיקה התובעת בזכויות לבניית שטח של 6.23 מ"ר בלבד. לטענתה, משעה שהועברו לה זכויות הבניה של הגב' מושקוביץ הפכו אלו לחלק מקניינה של הנתבעת ויש לגזור לגביהן גזירה שווה לזו שנקבעה באשר לזכויותיה המקוריות, קרי, כפי שנפסק לגבי 6.23 מ"ר, השטח הנובע מחלקה של הנתבעת ברכוש המשותף, כי לגביו אין צורך בהסכמת מי מבעלי הדירות כך יש לפסוק גם לגבי 12 מ"ר הנוספים שהועברו אליה מן הגב' מושקוביץ. לטענת הנתבעת הגב' מושקוביץ העבירה לידיה את חלקה בזכויות הבניה הנגזר מחלקה ברכוש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 3/467/2017

המשותף ולא את חלקה ברכוש המשותף כשמדובר בנכס שניתן להעביר ולסחור בו. עוד טוענת הנתבעת, כי העברת זכויות הבניה על ידי שרינה מהווה עסקה לכל דבר וענין עם חתימתה וזאת בניגוד לטענת התובעים. הנתבעת מוסיפה לטעון כי אין כל מניעה שזכויות הבניה שהועברו מן הגב' מושקוביץ ימומשו במבואה המפולשת ובסמוך לדירת הנתבעת על פי ההיתר שניתן לנתבעת וכדי להעביר זכויות בניה אין כל צורך להיות בעל היתר בניגוד לטענת התובעים.

15. הנתבעת מציינת בנוסף כי ידוע לה שעסקת העברת זכויות הבניה מחויבת בדיווח לרשויות המס וזה יתבצע ככל שפסק הדין יאשר את הבניה המבוקשת שכן לשיטתה מדובר בעסקה המותנית בפסק דינו של מותב זה. עוד טוענת הנתבעת כי הפסיקה שהובאה על ידי התובע 7 איננה כלל רלוונטית וניתן לסחור בזכויות בניה מבלי שנדרש כל אישור מבעלי הדירות האחרים כשם שניתן למכור דירה בלא צורך בקבלת אישור כאמור. מכל מקום, לטענתה התקנון קבע שניתן לממש את זכויות הבניה ללא צורך בהסכמת בעלי הדירות ולפיכך כשם שהגב' מושקוביץ יכולה הייתה לנצל את זכויות הבניה לפי חלקה ברכוש המשותף ללא צורך בהסכמת מי מבעלי הדירות כך היא רשאית להעביר את זכויות הבניה שלה ללא צורך בקבלת הסכמות.

ד. דיון והכרעה

16. אקדים ואומר כי לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת פסקי הדין שניתנו ב"גלגול הראשון" מצאתי כי יש לדחות את התביעה. אנמק להלן החלטתי זו.

17. פסק הדין של כב' המפקחת ענתבי שרון אשר אושר על ידי כב' הש' אלכסנדר רון בפסק הדין בערעור אכן קבע כי ככל שהנתבעת תבקש להרחיב דירתה מעבר ל6.23 מ"ר הרי שהיא תזדקק להסכמת בעלי הדירות על פי סעיף 71 לחוק המקרקעין. יחד עם זאת פסק הדין ניתן על בסיס עובדות מסויימות וכעת אנו מצויים במציאות עובדתית ומשפטית חדשה אשר לא באה בפני כב' המפקחת בשעתו ולפיכך עלי לדון בהתאם לנסיבות שהשתנו ומונחות כעת לפתחי.

18. זכויות הבניה אינן מוגדרות בחוק המקרקעין, והן אף אינן חלק מרשימת הזכויות המנויות בחוק המקרקעין. מושג זה צמח מתוך חיי המעשה (ראו: רע"א 2821/95 **לוסטיג נ' מייזלס**, פ"ד נ(1) 517, 527 (1996) (להלן: עניין לוסטיג); ע"א 10322/03 **ישעיהו נ' שטרייכר**, פ"ד נט(6)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 3/467/2017

449, 460-459 (2005) (להלן: ענין שטרייכר); ע"א 7394/03 נכסי ר.א.ר.ד. חברה לבניין בע"מ נ' מנהל מס שבח רחובות, [פורסם בנבו] פסקה 14 (6.12.2006) (להלן: עניין ראדד); ע"א 467/14 שרה דול שטינברג נ' חברת לילינבלום 13 בע"מ (פורסם בנבו, 9.9.15) (להלן: ענין לילינבלום). ניתן לומר כי זכויות בנייה מבטאות את היקף וסוג הבנייה המותר במקרקעין לפי התוכניות הרלוונטיות החלות עליהם (ראו: ע"א 151/87 ש. ארצי, חברה להשקעות בע"מ נ' רחמני, פ"ד מג(3) 503, 489 (1989). זכויות הבנייה נגזרות מזכות הבעלות בנכס. לפיכך במקרה של בעלות משותפת במקרקעין, החלק היחסי של כל אחד מן הבעלים באחוזי הבנייה הוא בהתאם לחלק היחסי בבעלות (ראו: עניין לוסיטיג, בעמ' 527). הדברים אמורים, בשינויים המחויבים, גם לגבי זכויות בנייה בבית משותף. כבר נפסק, כי זכויות הבנייה אינן נחשבות לחלק מן הרכוש המשותף עצמו אלא זהו נכס שנמצא בבעלות משותפת של בעלי הזכויות בדירות – בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף (ראו: ע"א 432/83 מזרחי נ' חביב, פ"ד מ(4) 673 (1986); עניין שטרייכר, בעמ' 460-461)

19. העברת זכויות בניה בין בעלי דירות בבית משותף, כפי שנעשתה בענייננו, הוכרה זה מכבר כעסקה לכל דבר ועניין והחוק והפסיקה נתנו תוקף לעסקאות כאלו. ראו דברי כב' הש' דפנה ברק-ארז בעניין לילינבלום לעיל: "הסכם בין בעלים במשותף במקרקעין או בעלי יחידות באותו בית משותף לגבי חלוקת זכויות הבנייה ביניהם אינו מעורר קושי רב מאחר שהוא אינו מבוסס על ניסיון להפריד בין זכויות הבנייה לבין החלקה שביחס אליה הן הוענקו על-ידי הרשות. בהתאם לכך, החוק והפסיקה הכירו בתוקפם של הסכמים כאלה (ראו: סעיף 71 לחוק המקרקעין; ע"א 19/81 ביבי נ' הורברט, פ"ד לז(2) 497 (1983) (להלן: עניין ביבי); עניין שטרייכר; ע"א 2427/11 מפעל חסד תורה ירושלים, ת"ו נ' פליישמן, [פורסם בנבו] פסקה 14 (11.3.2014), והפניות שם; מיגל דויטש קניין כרך א 665 (1997) (להלן: דויטש, כרך א))."

20. איני מוצאת כל פגם בפתרון אליו הגיעה הנתבעת. הגב' שרינה מושקוביץ העבירה לתובעת את זכויות הבניה השייכות לה מכוח התב"ע ומכוח תקנון הבית המשותף אשר גודלן נגזר מחלקה ברכוש המשותף. על פי פרק ו לתקנון הבית המשותף כל בעל דירה רשאי לממש את זכויות הבניה (על פי חלקו בבית המשותף) בלי צורך בקבלת הסכמת בעלי הדירות האחרים בבית המשותף כלל. ברגע שהגב' מושקוביץ, כבעלת דירה בבית המשותף, העבירה לנתבעת את זכויות הבניה הרי שהיא העבירה בד בבד גם את היכולת לממש זכויות אלו בלא צורך בהסכמת בעלי הדירות האחרים. בעצם מדובר בהעברת זכויות בניה עם "ערך מוסף" והוא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 3/467/2017

האפשרות לממשן בלא צורך בקבלת הסכמות על פי סעיף 71ב לחוק המקרקעין. לא מצאתי כל מניעה להעביר זכות משודרגת זו בין בעלי הדירות בבית המשותף. טענת התובעים לפיה לא ניתן לייחס את זכויות הבניה של הגב' מושקוביץ לקומת העמודים המפולשת דווקא בלא שיינתן לה היתר דינה להידחות. אני סבורה כי זכויות הבניה של הגב' מושקוביץ יכולות גם יכולות להתממש באמצעות ההיתר אותו קיבלה הנתבעת ואין צורך בקבלת היתר על שמה של הגב' מושקוביץ. התובע 7 טען כי לשם ניצול זכויות הבניה יש צורך בהסכמת בעלי הדירות כולם. מצב זה היה נכון עובר לתיקון מס' 18 לחוק המקרקעין מיום 4.4.95. עובר לתיקון זה כל בעל דירה אשר היה ברצונו להרחיב את דירתו על חשבון הרכוש המשותף היה נתון לחסדי כל בעלי הדירות בבית המשותף. תיקון 18 הפחית את הרוב הדרוש לשם הרחבת דירה כך שכעת נדרשת הסכמת 3/4 מבעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. מעבר להפחתה זו שנעשתה בחקיקה הרי שבענייננו חל תקנון בית משותף חריג הקובע כי כל בעל דירה יוכל לנצל את זכויות הבניה שלו (שנגזרות מחלקו ברכוש המשותף) בלא צורך בקבלת הסכמת מי מבעלי הדירות הנוספים. יש להבהיר כי מדובר בהעברת זכויות בניה משודרגות ולא בהעברת חלקה של הגב' מושקוביץ ברכוש המשותף כפי שניסו לטעון התובעים.

21. גם הטענות בעניין תקפות העסקה בין הגב' מושקוביץ לנתבעת אין בהן כדי לסייע לתובעים. מקובלת עלי טענת הנתבעת לפיה מדובר בעסקה המותנית באישור המפקחת שהרי בלא מתן אישור לכך אין כל טעם בהעברת הזכויות הזו ולפיכך ממתינה היא עם הדיווח לרשויות המס עד למתן פסק דיני זה. מכל מקום פסק דיני זה ישלח למשרדי מיסוי מקרקעין ירושלים כדי שאלו יהיו מודעים לעסקה מושא פסק הדין.

22. בסיומם של דברים אבקש לציין כי עניין לנו בנסיבות חריגות לפיהן הנתבעת היא אשה נכה אשר הרחבת דירתה נדרשת כדי להתאים את הדירה לצרכיה הפיזיים, כך לטענתה. בנסיבות אלו טוב היו עושים התובעים לו היו נוהגים איתה ביחסי שכנות טובים ובדרך של שלום ופשרה תוך מניעת המחלוקות ביניהם.

ה. סוף דבר

23. התביעה נדחת. התובעים ישאו בהוצאות התובעת בסך של 4,000 ש"ח כשאלו יתחלקו באופן שווה בין התובעים כולם. סכום זה ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 3/467/2017

ניתן היום, 20.12.18, יב' בטבת תשע"ט, בהיעדר הצדדים. פסק הדין ישלח לצדדים וכן למשרדי מיסוי מקרקעין ירושלים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין